

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2419/2534

นายนิพนธ์ ศรวณียารักษ์ กับพวก
บริษัทเอเชียสากลประกันภัย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

โจทก์ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากจำเลยที่ 2 มีที่ดินและบ้านจ่านองเป็นประกันระเบียบของจำเลยที่ 2 กำหนดให้โจทก์เอาประกันบ้านดังกล่าวโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประโยชน์ในการประกันภัยผู้จัดการสาขาจำเลยที่ 2 และพนักงานเป็นผู้เตรียมแบบพิมพ์เอกสาร ทำสัญญาประกันภัยกับชำระเบี้ยประกันภัยที่สำนักงานสาขาจำเลยที่ 2 แทนจำเลยที่ 1 เมื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จำเลยที่ 1 ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยให้สาขาจำเลยที่ 2 สาขาจำเลยที่ 2 จะส่งเฉพาะใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยให้โจทก์ ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยสาขาจำเลยที่ 2 เป็นผู้เก็บไว้เอง เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุ สาขาจำเลยที่ 2 ก็เป็นผู้แจ้งเตือนให้โจทก์ต่ออายุสัญญาประกันภัย พุทธการณระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยที่ 1 ได้เช็ดหรือรู้แล้วยอมให้จำเลยที่ 2 เช็ดตนเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ในการรับประกันภัยบ้านโจทก์ที่จ่านองไว้เป็นประกันกับจำเลยที่ 2

แม้ตัวแทนจำเลยที่ 1 จะรับเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุสัญญาประกันภัย เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุแล้วก็ตาม แต่ตัวแทนของจำเลยที่ 1 ก็ยินยอมให้โจทก์ผิดชำระเบี้ยประกันภัยได้ และในกรณีเช่นนี้ตามปกติแล้วเมื่อตัวแทนจำเลยที่ 1

ติดต่อไปยังจำเลยที่ 1 ทางจำเลยที่ 1 ก็ต่ออายุสัญญาให้ ถือว่าคู่สัญญามีเจตนาต่ออายุสัญญาประกันภัยให้มีผลผูกพันต่อไปอีก 1 ปี ตามเงื่อนไขเดิม

กฎหมายมิได้กำหนดแบบแห่งสัญญาประกันภัยไว้ สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาทำคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกัน

มีระเบียบของจำเลยที่ 2 กำหนดให้เอาประกันภัยทรัพย์สินที่จำนองไว้กับจำเลยที่ 2 การที่ผู้จัดการสาขาของจำเลยที่ 2 ดำเนินการให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้เอาประกันภัยทรัพย์สินที่จำนองกับจำเลยที่ 1 ย่อมมีผลให้จำเลยที่ 2 ได้หลักประกันที่มั่นคงยิ่งขึ้น ถือไม่ได้ว่าผู้จัดการสาขาของจำเลยที่ 2 ทำนอกเหนือวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 2 หรือนอกเหนือขอบอำนาจที่จำเลยที่ 2 มอบให้ผู้จัดการสาขาของจำเลยที่ 2 กระทำแทน

ในการเอาประกันภัยจำเลยที่ 2 ได้มีจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยให้แก่ลูกค้าของจำเลยที่ 2 โจทก์เป็นลูกค้าของจำเลยที่ 2 ได้เอาประกันภัยบ้านของโจทก์ที่จำนองไว้กับจำเลยที่ 2 โดยมีผู้จัดการสาขาจำเลยที่ 2 ดำเนินการให้ตั้งแต่ให้โจทก์กรอกแบบคำเสนอขอเอาประกันภัย รับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ไปชำระให้จำเลยที่ 1 รับกรรมธรรม์ประกันภัยและใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยจากจำเลยที่ 1 มาให้โจทก์ลักษณะการกระทำของผู้จัดการสาขาจำเลยที่ 2 แสดงว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนโดยปริยายของโจทก์ในการติดต่อทำนิติกรรมประกันภัยกับจำเลยที่ 1

เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นตัวการต้องรับผิดชอบโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนแม้จะประมาทเลินเล่อไม่ส่งเบี้ยประกันภัยในเวลาอันสมควรให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ในฐานะตัวการย่อมไม่ได้รับความเสียหายเพราะความเสียหายได้หมดไปโดยโจทก์ย่อมบังคับเอาจากจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการธนาคาร โจทก์ทั้งสองจำนองที่ดินและบ้านเป็นประกันหนี้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลยที่ ๒ ที่ธนาคารสาขาของจำเลยที่ ๒ ที่อำเภอสตูลและได้อำนาจประกันอสังหาริมทรัพย์ไว้กับจำเลยที่ ๑ ตามเงื่อนไขที่จำเลยที่ ๒ กำหนด เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๖ ในวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท มีกำหนด ๑ ปี โดยจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับดำเนินการประกันภัย โจทก์จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ธนาคารสาขาของจำเลยที่ ๒ เมื่อการประกันภัยหมดอายุลง โจทก์ได้นำเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่อไปไปชำระแก่จำเลยที่ ๒ ที่ธนาคารสาขาของจำเลยที่ ๒ เพื่อต่ออายุการประกันภัยเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗ การที่จำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทในเครือเดียวกับจำเลยที่ ๒ ยอมให้จำเลยที่ ๒ รับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ และยอมรับรองผลการกระทำของจำเลยที่ ๒ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๒ รับเอาเบี้ยประกันภัยสำหรับ พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว สัญญาประกันย่อมเกิดขึ้นและผูกพันจำเลยที่ ๑ ขณะเดียวกันการที่จำเลยที่ ๒ รับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์เพื่อส่งให้แก่จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงเป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสองด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านที่โจทก์เอาประกันอสังหาริมทรัพย์ไว้หมดทั้งหลัง ค่าเสียหายเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ หากจะฟังว่าสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ยังไม่เกิดและไม่มีผลบังคับ จำเลยที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ในฐานะตัวแทนของโจทก์กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ ละเลยไม่รีบจัดส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้ไปให้จำเลยที่ ๑ โดยเร็ว โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าเสียหายถือว่าจำเลย

ทั้งสองผิคนัด ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔๗๙,๔๓๙.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ททรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหายภายหลังจากกรรมกรรมประกันภัยหมดอายุแล้ว จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ หากจำเลยที่ ๒ รับเบี้ยประกันภัยไว้ก็ไม่ทำให้เกิดสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัยหรือเป็นตัวแทนรับประกันภัย โจทก์เอาประกันภัยทรัพย์ที่จำนองโดยระบุจำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับประกันโดยต้องการให้จำเลยที่ ๒ ยอมให้เบิกเงินเกินบัญชีโดยมีหลักประกันการชำระหนี้ที่มั่นคงขึ้น จำเลยที่ ๒ มิได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องประกันอัคคีภัยกับจำเลยที่ ๑ โดยเฉพาะ จำเลยที่ ๒ ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการติดต่อหรือรับเงินเบี้ยประกันภัยแทนจำเลยที่ ๑ หรือโจทก์ จำเลยที่ ๒ มอบอำนาจผู้จัดการสาขาสดหีบกระทำการแทนเฉพาะกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์เท่านั้น การที่ผู้จัดการสาขาสดหีบรับมอบเงินเบี้ยประกันภัยไว้ก็เป็นการกระทำเป็นส่วนตัวนอกเหนืออำนาจที่จำเลยที่ ๒ มอบไว้ จำเลยที่ ๒ ไม่เคยรับรองหรือให้สัตยาบัน ไม่ผูกพันจำเลยที่ ๒ เป็นความผิดหรือความประมาทของโจทก์ที่ไม่มอบเบี้ยประกันภัยให้จำเลยที่ ๑ ด้วยตนเอง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ ๑

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้ความว่า โจทก์ทั้งสองทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบโดยนำที่ดินและบ้านจำนองเป็นประกันไว้กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งตามระเบียบจำเลยที่ ๒ นั้นให้โจทก์ทั้งสองเอาประกันภัยบ้านดังกล่าวไว้เพื่อให้หลักประกันมั่นคงโดยต้องให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับประโยชน์ โจทก์ทั้งสองยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขของจำเลยที่ ๒ ในการที่โจทก์ทั้งสองทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบโดยจำนองที่ดินและบ้านเป็นประกันต้องปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยที่ ๒ กล่าวคือต้องเอาประกันภัยบ้านที่จำนองนั้นด้วยโดยระบุให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับประโยชน์ ในการประกันภัยดังกล่าวนั้นทางจำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบรับเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ให้แทนทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งสองและฝ่ายบริษัทผู้รับประกันภัย คือจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องมาติดต่อกับโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยตรง เพราะจำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบดำเนินการแทนให้ทุกประการตั้งแต่การตกลงให้โจทก์ทั้งสองเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ทั้งสอง แล้วส่งให้จำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๑ รับเบี้ยประกันภัยแล้วได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและไปเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยส่งมายังจำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบเพื่อส่งมอบให้แก่โจทก์ทั้งสอง เป็นต้น พฤติการณ์ระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ ดังกล่าว แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ได้เชิดหรือรู้แล้วยอมให้จำเลยที่ ๒ เชิดตนเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ ในการรับประกันภัยบ้านโจทก์ทั้งสองที่จำนองเป็นประกันไว้กับจำเลยที่ ๒ ที่จำเลยที่ ๑ ต่อบอกว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ นั้น ขัดกับการกระทำของจำเลยทั้งสองที่ปฏิบัติต่อกันและต่อโจทก์

ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีน้ำหนักรับฟัง ในกรณีนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ ปัญหาต่อไปมีว่า เมื่อสัญญาประกันภัยหมดอายุสัญญา ๑ ปี แล้วจำเลยที่ ๒ รับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ทั้งสองเพื่อต่ออายุสัญญาประกันภัยปีต่อไป แต่จำเลยที่ ๒ ยังไม่ทันส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่จำเลยที่ ๑ ก็เกิดอัคคีภัยแก่บ้านที่เอาประกันเสียก่อนจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ ๑ ได้รับประกันภัยบ้านของโจทก์ทั้งสองไว้แล้วมีกำหนด ๑ ปี จะครบกำหนด ๑ ปี ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗ ก่อนจะครบกำหนดสัญญาปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ผู้รับประกันภัยได้มีหนังสือแจ้งเตือนตามเอกสารหมายเลข ๑๐ ส่งให้แก่จำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบ ซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อส่งให้แก่โจทก์ทั้งสองทราบ โจทก์ทั้งสองขอผิดชำระต่อนายภักทรชัย นายภักทรชัยก็ตกลง โจทก์ทั้งสองได้ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับ ๑ ปี ถัดไปให้แก่นายภักทรชัยในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗ และนายภักทรชัยเบิกความยอมรับด้วยว่าเหตุที่รับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ทั้งที่กรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุแล้วก็เพราะเห็นว่า ตามปกติแล้วในกรณีเช่นนี้เมื่อติดต่อกันไปยังบริษัทรับประกันภัย ทางบริษัทก็รับต่ออายุให้โดยไม่มีปัญหา แสดงว่าจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีผลประโยชน์ในกิจการเกี่ยวข้องกันมีความเข้าใจและทราบทางปฏิบัติของกันและกันดี จำเลยที่ ๒ โดยนายภักทรชัยจึงยอมทราบขอบเขตแห่งหน้าที่ของตัวแทนกรณีการต่ออายุสัญญาประกันภัยดีอยู่แล้ว นายภักทรชัยเห็นว่ากรณีของโจทก์ทั้งสองนั้นก็เหมือนกับรายอื่น ๆ ที่จำเลยที่ ๑ ต่ออายุสัญญาประกันภัยให้โดยไม่มีปัญหา นายภักทรชัยจึงรับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ทั้งสองไว้ เห็นได้ว่าคู่สัญญามีเจตนาต่ออายุสัญญาประกันภัยให้มีผลบังคับใช้ผูกพันต่อกันต่อไปอีก ๑ ปี เมื่อโจทก์ทั้งสองผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าว ต้องถือว่ามี การตกลงต่ออายุสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ ๑ แล้วตามเงื่อนไขเดิมที่ได้เคยตกลงกันมาแล้วในรอบ ๑ ปี แรกนั้นเอง แม้จำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ จะยังไม่ได้ส่งเงิน

เบี่ยงประกันภัยไปให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ตาม ก็เป็นเรื่องภายในของตัวการกับตัวแทนที่ปฏิบัติต่อกันไม่เกี่ยวกับโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และกฎหมายมิได้กำหนดแบบแห่งนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว้ สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาทำคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกัน ดังนั้นถือว่า สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ ๑ ได้เกิดขึ้นและมีผลผูกพันกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หลังจากนั้นต่อมาเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่บ้านของโจทก์ทั้งสองที่เอาประกันภัยไว้นั้นในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง

ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า นายภัทรชัย สุรพฤกษ์ ผู้จัดการของจำเลยที่ ๒ สาขา สัตหีบ ทำการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๒ นอกเหนือขอบอำนาจที่จำเลยที่ ๒ มอบหมายให้กระทำการแทน และเป็นการกระทำไปเพื่อช่วยเหลือโจทก์ทั้งสอง ด้วยอหยาตย์ไมตรี ไม่มีลักษณะเป็นตัวแทนนั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะเจ้าหนี้กำหนดให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้เอาประกันภัยทรัพย์สินที่จำนองกับจำเลยที่ ๒ ย่อมมีผลให้จำเลยที่ ๒ ได้หลักประกันที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นการที่นายภัทรชัยซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารของจำเลยที่ ๒ สาขา สัตหีบ คอยดูแลจัดการให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยที่ ๒ ในการต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่จำนองนั้นถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำนอกเหนือวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๒ หรือนอกเหนือขอบอำนาจที่จำเลยที่ ๒ มอบหมายให้กระทำแทน นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังปรากฏจากการนำสืบของโจทก์ทั้งสอง และนายภัทรชัยตรงกันว่า ที่โจทก์ทั้งสองต้องเอาประกันภัยบ้านที่จำนองแก่จำเลยที่ ๒ ก็เพราะระเบียบของจำเลยที่ ๒ กำหนดไว้เช่นนั้น โดยให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับประกันภัยถ้าหากเกิดวินาศภัยแก่บ้านดังกล่าว ในการดำเนินการเอาประกันภัยนั้น จำเลยที่ ๒ ได้มีจำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับประกันภัยให้แก่ลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ด้วย โจทก์ทั้งสองจึงยินยอมตกลงเอาประกันภัยบ้านของตนไว้กับจำเลยที่ ๑ โดยนายภัทรชัยรับดำเนินการให้ทุกขั้นตอนนับแต่ให้โจทก์ทั้งสองกรอกแบบคำเสนอ

ขอเอาประกันภัย รับเบี้ยประกันภัยจากโจทก์ทั้งสองไปชำระให้จำเลยที่ ๑ รับเอา
กรรมธรรม์ประกันภัยและใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยจากจำเลยที่ ๑ มาให้โจทก์ทั้ง
สอง ลักษณะแห่งการกระทำของจำเลยที่ ๒ สาขาสดหีบ โดยนายภัทรชัยดังกล่าวกับ
โจทก์ทั้งสองเช่นนี้มีลักษณะแสดงว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนโดยปริยายของโจทก์ทั้ง
สองในการติดต่อทำนิติกรรมประกันภัยกับจำเลยที่ ๑ ด้วย อย่างไรก็ดีแม้จะฟังได้ว่า
จำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสองดังกล่าว แต่เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาข้าง
ต้นให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวการรับผิดชอบโจทก์ทั้งสองแล้ว จำเลยที่ ๒ ในฐานะ
ตัวแทนถึงแม้จะมาทูลเงินแล้วไม่ได้ส่งเบี้ยประกันภัยในเวลาอันสมควรตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๑๒ ก็ตาม โจทก์ทั้งสองในฐานะตัวการย่อมไม่ได้
รับความเสียหายเพราะความเสียหายได้หมดไปโดยโจทก์ทั้งสองย่อมบังคับเอาจาก
จำเลยที่ ๑ ได้ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งสองต่อไป

พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ทั้งสอง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุขแสงเปล่ง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

ศาลแพ่ง - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วิรุรัตน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น